

0000957-77.2016.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 468/2015 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba, 7284/2015 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000957-77.2016.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000957-77.2016.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 468/2015 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba, 7284/2015 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de dezembro de 2015, por volta das 00h50min, no imóvel situado na Rua 24 de Maio, nesta cidade e comarca Vinicius Nunes, subtraiu para si 3 sacos de cimento, uma carriola e um alicate torquês, pertencentes a Valdenir Belizario, conforme documentos nos autos. Segundo apurado, o denunciado adentrou á referida obra e subtraiu os bens acima descritos, sendo abordado por policiais militares em patrulhamento de rotina, em posse da res furtiva. O responsável pela obra, percebeu a falta dos bens e foi até a Delegacia, onde reconheceu os bens como sendo de sua propriedade. Diante do exposto, denuncio VINICIUS NUNES como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, e requeiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2017 (fls. 63/64). O acusado foi citado pessoalmente (fl. 116) e ofertou resposta à acusação a fls. 122/129. No curso da instrução, foi realizada a oitiva da vítima, de duas testemunhas e ao final foi realizado o interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls.280/282, requer a condenação nos exatos termos da inicial acusatória.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls.286/291, alega em preliminar a decadência. Requer a absolvição por falta de provas. E em caso de eventual condenação, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 155, caput, para o 169 do Código Penal

III) FUNDAMENTAÇÃO

A vítima Valdenir Belizário declarou que o furto ocorreu durante a noite, de forma que ele não estava na obra. De manhã o pedreiro lhe telefonou, então foi à delegacia e retirou os 3 sacos de cimento e a carriola.

A testemunha Antônio Carlos Magalhães Júnior afirmou que o réu estava transitando na via quando foi abordado. Ele não estava na obra. Ele estava com os produtos do furto. Ele foi abordado e indicou a construção da qual os havia subtraído.

A testemunha Heriberton Dias de Melo declarou que se recorda que estavam em patrulhamento nas imediações da Vila Furlan quando viram um indivíduo com um carrinho de mão com sacos de cimento e alguns objetos. Foi abordado em razão do horário. Indagado, admitiu que havia subtraído de uma obra das proximidades. Ele estava já em via pública, em deslocamento para sua residência.

No interrogatório o réu admitiu a prática delitiva. Afirmou que estava passando em frente à obra e viu a carriola com cimento na calçada. Estava um tempo meio chuvoso e a casa em que estava morando faltava uma parede, estava morando só com três paredes, Então precisava desse material. Não entrou na obra.

III.3 Exame da prova

Não há que se falar em decadência, pois trata-se de ação penal pública incondicionada. Eventual descumprimento do prazo para oferecimento da denúncia é mera irregularidade administrativa, sem qualquer efeito no processo penal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, auto de reconhecimento de objeto de fls. 9 e auto de entrega de fls. 10.

Houve confissão, nos termos do interrogatório. O acusado disse que estava morando só com 3 paredes, entrou na obra, viu o quê precisava e pegou.

A confissão veio confirmada pelo depoimento dos policiais, que abordaram o réu na rua na posse da "res furtiva" e pelo reconhecimento da vítima acerca dos materiais

furtados.

Não incide o art. 169, "caput", do Código Penal. De fato, o acusado não agiu com erro desculpável, pois era seu dever constatar se a carriola e os sacos de cimento tinham dono antes de pegá-los.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu possui maus antecedentes (fls.293/294, proc. 0010073-20.2010.8.26.0248).

Assim, observadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 ano e 6 meses de reclusão, mais 15 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há circunstancia agravante. Quanto à confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ.

Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Nem de diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Vinicius Nunes à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 dias-multa, por incurso no artigo 155 "caput", do Código Penal.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA